



P U T U S A N

Nomor 1243/Pid. B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riswahyudi als Kadut
Tempat lahir : Polonia
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Starban Gang Famili No. 31 Kel. Polonia
Kec, Medan Polonia Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1243/Pid. B/2025/PN Mdn tanggal 28 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1243/Pid. B/2025/PN Mdn tanggal 28 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2025/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Riswahyudi Als Kadut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Riswahyudi Als Kadut** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : **N I H I L**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **Riswahyudi Als Kadut** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Starban Gg. Family No.- Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Novita Sari Tanjung**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di Depan Rumah tempat tinggal saksi korban NOVITA SARI TANJUNG tepatnya di dalam warung tempat saksi korban berjualan yang terletak di Jl. Starban Gang family No.- Kel. Polonia Kec. Medan Polonia tiba-tiba terdakwa RISWAHYUDI Als KADOT yang merupakan adik ipar saksi korban datang menemui saksi korban dan melontarkan kata-kata ancaman kepada saksi korban dengan mengatakan "Kalau dalam 1 Minggu kamu nggak pindah kubunuh kau", lalu saksi korban menjawab "Apa salah saya kau setiap hari melempari rumahku", kemudian terdakwa merasa emosi tiba-tiba mendorong saksi korban sehingga saksi korban tersungkur, setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban sambil menekan kepala saksi korban



ke atas meja dan menusukkan / menikamkan pisau yang ada ditangannya ke kepala saksi korban bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya melihat saksi korban sudah berdarah, masyarakat setempat datang meleraikan dan menarik terdakwa untuk keluar dari warung milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru.

-----Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : B/33/II/2025/RS.Bhayangkara tanggal 08 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu dr. HOLIKITAMA telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Novita Sari Tanjung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Dijumpai bengkak pada kepala dengan panjang dua sentimeter.
2. Dijumpai luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter
3. Dijumpai luka robek dan bengkak pada belakang telinga kanan dengan panjang dua koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan, luka robek dan bengkak pada belakang telinga kanan diduga akibat benda tumpul.

Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

----- Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novita Sari Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan saya yang ada dalam BAP itu adalah keterangan Saksi, dan Saksi bubuhi tanda tangan Saksi di BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang didalam BAP Penyidik sama dengan keterangan saksi di persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan pada saksi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 wib yang terjadi di Depan Rumah tempat tinggal saksi tepatnya di dalam warung tempat saksi berjualan yang berada di Jl. Starban Gang family No.. Kel. Polonia Kec. Medan Polonia;

-Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi saat kejadian itu awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 wib yang terjadi di depan rumah tempat tinggal saksi tepatnya didalam warung tempat saksi berjualan yang berada di Jl. Starban Gang family No.. Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, Terdakwa (adik ipar saksi bernama RISWAHYUDI Als KADUT) datang menemui saksi dan melontarkan dan mengucapkan kata-kata ancaman kepada saksi dengan mengatakan " kalau dalam 1 Minggu kamu nggak pindah kubunuh kau" lalu saksi jawab " apa salah saya kau setiap hari melempari rumahku " lalu Terdakwa tiba-tiba mendorong saksi sehingga saksi tersungkur selanjutnya Terdakwa menarik rambut saksi sambil menekan kepala saksi ke meja dan menusukkan/ menikamkan pisau yang ada di tangannya ke kepala saksi bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya masyarakat setempat datang meleraikan dan menarik Terdakwa untuk keluar dari warung milik saksi;

-Bahwa keadaan saksi korban setelah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban saat kejadian itu, Saksi mengalami luka tusuk di kepala saksi dan luka memar di bagian tangan dan lutut saksi;

- Bahwa Saksi tidak bisa bekerja 3 (tiga) hari, karena mengalami luka tusuk pisau di bagian kepala saksi;

- Bahwa Saksi berobat ke rumah sakit dan divisum terhadap luka di bagian kepala saksi dan luka memar di bagian lutut kaki dan luka memar di bagian tangan saksi;

-Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada memukul korban, dan terhadap keberatan Terdakwa , Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Roni Royani, dibawah sumpah, keterangannya didalam BAP dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 wib saat itu berketepatan saksi melintas di depan rumah Rumah saksi korban NOVITA SARI TANJUNG yang terletak di jalan Starban Gang Family Kel. Polonia Kec. Medan Polonia saat itu saksi melihat adanya pertengkaran dalam warung antara terdakwa RISWAHYUDI Als KADOT dengan saksi korban, sehingga saksi meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa hingga keluar dari dalam warung tersebut;
- Bahwa setelah saksi tarik dan sampai diluar Warung, maka saksi kembali menemui saksi korban dan saat itu saksi melihat dari kepala bagian belakang saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu para tetangga langsung membawanya berobat sementara saksi keluar dan pergi dari tempat tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada memukul korban;

3. Aiptu Iman Sembiring,SH, dibawah janji di depan persidangan sebagai saksi Verbalisan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa setelah saksi periksa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan pada Terdakwa, dan semua keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP itu adalah keterangan Terdakwa sendiri, dan Terdakwa sendiri yang membubuhi tanda tangan Terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa oleh saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan tekanan dan paksaan pada Terdakwa saat saksi periksa, dan Terdakwa menjawab semua pertanyaan yang saksi berikan pada Terdakwa dan dijawab Terdakwa dengan bebas dalam keadaan sadar;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik No.11 dan No.12 adalah keterangan Terdakwa sendiri atau keterangan Terdakwa tersebut yang saksi buat, dan dalam BAP Pintidik No.11 dan No.12

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keterangan Terdakwa sendiri, dan setelah Terdakwa menjawab pertanyaan saksi, lalu menjawab dengan sebenarnya lalu saksi ketik jawaban Terdakwa di dalam BAP tersebut, dan semua keterangan Terdakwa lebih dulu dibaca baru ditandatangani Terdakwa sendiri tiap lembar BAP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi, dan semua keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP itu adalah keterangan Terdakwa, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan Terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang didalam BAP Penyidik sama dengan keterangan Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dan dihadirkan pada persidangan karena Terdakwa dituduh melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 wib yang terjadi di depan rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya didalam warung tempat Terdakwa berjualan yang berada di Jl. Starban Gang family Kel. Polonia Kec. Medan Polonia;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban saat kejadian itu bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melintas depan warung milik kakak ipar Terdakwa yaitu saksi korban NOVITA SARI TANJUNG tersebut dan saat itu saksi korban menuduh bahwa Terdakwa yang melempari rumahnya, karena Terdakwa merasa tidak ada merasa melakukannya maka Terdakwa menemui saksi korban yang saat itu sedang memegang sebilah pisau sambil mengatakan "apa kau bilang, kapan pula aku melempari rumahmu" dan saat itu Terdakwa berprasangka bahwa saksi korban tersebut menghujamkan pisau yang ada di tangannya sehingga Terdakwa menangkap tangannya dan mengambil pisau yang ada di tangannya, sementara tangan kiri Terdakwa menekap kepala saksi korban ke meja, namun saksi korban tersebut meronta-ronta sehingga pisau yang ada di tangan kanan Terdakwa mengenai kepala saksi korban, yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



mengakibatkan kepala saksi korban berdarah dan saat itu warga meleraikan dan menarik Terdakwa keluar dari warung sementara pisau yang ada di tangan Terdakwa terjatuh, lalu terdakwa dibawa menjauh dari warung tersebut, dan Terdakwa diamankan diserahkan ke kantor Polisi;

- Bahwa keterangan Terdakwa ada memegang pisau dan menusuk kepala saksi korban dengan pisau tersebut saat kejadian itu tertusuk pisau tersebut, sesuai BAP Penyidik No.11 dan No.12 tidak ada jawaban Terdakwa seperti di BAP Tersebut, yang benar adalah terdakwa merampas pisau yang dipegang tangan saksi korban dan tangan Terdakwa menekan kepala saksi korban ke atas meja, dan saksi korban meronta-ronta sehingga pisau tersebut mengenai kepala saksi korban;

- Bahwa sebagian benar keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada saksi korban saat kejadian itu karena Terdakwa emosi, karena saksi korban menuduh Terdakwa melempari rumahnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta surat *Visum et Repertum* yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di Depan Rumah tempat tinggal saksi korban NOVITA SARI TANJUNG tepatnya didalam warung tempat saksi korban berjualan yang terletak di Jl. Starban Gang family No.- Kel. Polonia Kec. Medan Polonia tiba-tiba terdakwa RISWAHYUDI Als KADOT yang merupakan adik ipar saksi korban datang menemui saksi korban dan melontarkan kata-kata ancaman kepada saksi korban dengan mengatakan "Kalau dalam 1 Minggu kamu nggak pindah kubunuh kau";

- Bahwa lalu saksi korban menjawab "Apa salah saya kau setiap hari melempari rumahku", kemudian terdakwa merasa emosi tiba-tiba mendorong saksi korban sehingga saksi korban tersungkur, setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban sambil menekan kepala saksi korban ke atas meja dan menusukkan / menikamkan pisau yang ada di tangannya ke kepala saksi korban bagian belakang sebelah kanan;



- Bahwa selanjutnya melihat saksi korban sudah berdarah, masyarakat setempat datang meleraikan dan menarik terdakwa untuk keluar dari warung milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru.
- Bahwa berdasarkan Visum-Et Repertum No : B/33/II/2025/RS.Bhayangkara tanggal 08 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu dr. HOLIKITAMA telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Novita Sari Tanjung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai bengkak pada kepala dengan panjang dua sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter
- Dijumpai luka robek dan bengkak pada belakang telinga kanan dengan panjang dua koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan, luka robek dan bengkak pada belakang telinga kanan diduga akibat benda tumpul.
- Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun anggota keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban dan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riswahyudi Als Kadut** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yakni: Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan:



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa **Riswahyudi Als Kadut** di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di depan rumah tempat tinggal saksi korban NOVITA SARI TANJUNG tepatnya didalam warung tempat saksi korban berjualan yang terletak di Jl. Starban Gang family No.- Kel. Polonia Kec. Medan Polonia tiba-tiba terdakwa RISWAHYUDI Als KADUT yang merupakan adik ipar saksi korban datang menemui saksi korban dan melontarkan kata-kata ancaman kepada saksi korban dengan mengatakan "Kalau dalam 1 Minggu kamu nggak pindah kubunuh kau";

Bahwa lalu saksi korban menjawab "Apa salah saya kau setiap hari melempari rumahku", kemudian terdakwa merasa emosi tiba-tiba mendorong saksi korban sehingga saksi korban tersungkur, setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban sambil menekan kepala saksi korban ke atas meja dan menusukkan / menikamkan pisau yang ada di tangannya ke kepala saksi korban bagian belakang sebelah kanan;

Bahwa selanjutnya melihat saksi korban sudah berdarah, masyarakat setempat datang meleraikan dan menarik terdakwa untuk keluar dari warung milik saksi korban tersebut;

Bahwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum-Et Repertum No : B/33/II/2025/RS.Bhayangkara tanggal 08 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu dr. HOLIKITAMA telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Novita Sari Tanjung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai bengkak pada kepala dengan panjang dua sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter
- Dijumpai luka robek dan bengkak pada belakang telinga kanan dengan panjang dua koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan, luka robek dan bengkak pada belakang telinga kanan diduga akibat benda tumpul.
- Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun anggota keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban dan keluarga korban;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam BAP juga di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi Majelis Hakim berdasarkan bukti petunjuk dari bukti surat Visum et repertum, juga dari keterangan saksi korban NOVITA SARI TANJUNG, saksi Roni Royani, demikian juga keterangan saksi Verbalisan Aiptu Iman Sembiring, S.H. yang akhirnya dibenarkan terdakwa, yang diambil dibawah sumpah tetap dengan keterangannya bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di depan rumah tempat tinggal saksi korban NOVITA SARI TANJUNG tepatnya didalam warung tempat saksi korban berjualan yang terletak di Jl. Starban Gang family No.- Kel. Polonia Kec. Medan Polonia tiba-tiba terdakwa RISWAHYUDI Als KADOT yang merupakan adik ipar saksi korban datang menemui saksi korban dan melontarkan kata-kata



ancaman kepada saksi korban dengan mengatakan "Kalau dalam 1 Minggu kamu nggak pindah kubunuh kau";

Bahwa lalu saksi korban menjawab "Apa salah saya kau setiap hari melempari rumahku", kemudian terdakwa merasa emosi tiba-tiba mendorong saksi korban sehingga saksi korban tersungkur, setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban sambil menekan kepala saksi korban ke atas meja dan menusukkan / menikamkan pisau yang ada di tangannya ke kepala saksi korban bagian belakang sebelah kanan;

Bahwa selanjutnya melihat saksi korban sudah berdarah, masyarakat setempat datang meleraikan dan menarik terdakwa untuk keluar dari warung milik saksi korban tersebut;

Bahwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru.

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No : B/33/II/2025/RS.Bhayangkara tanggal 08 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu dr. HOLIKITAMA telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Novita Sari Tanjung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai bengkak pada kepala dengan panjang dua sentimeter.
- Dijumpai luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter
- Dijumpai luka robek dan bengkak pada belakang telinga kanan dengan panjang dua koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan, luka robek dan bengkak pada belakang telinga kanan diduga akibat benda tumpul.
- Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" terhadap saksi korban NOVITA SARI TANJUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka Majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban.
- Belum ada perdamaian dari pihak Terdakwa dengan korban.
- Belum ada penggantian biaya perobatan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswahyudi Als Kadut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2025, oleh Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H.,M.H. dan Muhammad Kasim, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Kasim, S.H.,M.H., dan Zulfikar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh SRI YANTI PANJAITAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H.,M.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Zulfikar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1243/Pid.B/2025/PN Mdn